



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1023 del 01/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 108 del 30/06/2026

PROPOSTA N. 1873 del 30/06/2026

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a), del d.lgs n.36 del 2023 dei lavori di demolizione manufatto abusivo. CUP: C86J26000020004. CIG: BC399FDE66.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- questo Ente deve portare a conclusione le procedure amministrative di demolizione del manufatto abusivo individuato nell'ordinanza di demolizione n.124 del 02/04/2009;
- il Responsabile del servizio Demolizioni, Geom. Pasquale Arcuri, ha redatto la progettazione esecutiva di demolizione del manufatto in oggetto all'ordinanza citata;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 159 del 05/06/2026 sono stati approvati gli elaborati progettuali dell'intervento di demolizione del manufatto abusivo e la relativa spesa di attuazione dell'intervento;
- con lo stesso atto si dichiarava che relativamente al manufatto in argomento non sussistono prevalenti interessi pubblici o rilevanti interessi urbanistici o ambientali che ne impediscono la demolizione;
- il progetto è stato verificato e validato ai sensi della vigente normativa dal sottoscritto RUP come si evince dai verbali redatti in data 29/05/2026 e depositati agli atti di ufficio;

Dato atto che:

- l'importo complessivo dell'intervento pari ad **euro 33.270,94** trova copertura finanziaria sul capitolo 3233/3 (piano dei conti 2.02.03.06.001) annualità 2026;
- l'intervento non necessita di essere inserito nel programma triennale della OO.PP. annualità 2026/2028 e nell'elenco annuale del 2026, visto che l'importo dei lavori è inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) del vigente Codice degli Appalti, come stabilito dall'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023;
- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad euro 150.000,00 questa Amministrazione può ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico, "Viraco Costruzioni", P.IVA "03106160793", con sede in Vibo Valentia, in via Milite Ignoto n.40, (VV);

Preso atto che in data 22/06/2026 è stata avviata trattativa diretta RDO n° 6413542 su piattaforma MePa per richiesta offerta per la procedura di affidamento, invitando l'operatore economico con scadenza il 26/06/2026 per un importo a base d'asta di euro 25.458,61, oltre IVA di legge;

Rilevato che alla data di scadenza della trattativa diretta l'operatore economico faceva pervenire offerta nei tempi previsti e con le modalità richieste e presentando un'offerta con un ribasso del 12% per un importo complessivo di euro 23.421,92 oltre IVA di legge, di cui euro 22.403,58 per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso incluso il costo della manodopera pari ad euro 5.303,56 non soggetto a ribasso ed euro 1.018,34 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

Constatato che a corredo dell'offerta formulata da parte dell'Operatore Economico è stata acquisita la seguente documentazione:

- Accettazione Codice Etico degli appalti comunali;
- Accettazione Patto di Integrità;
- Accettazione Codice di Comportamento;
- Accettazione Capitolato Speciale di Appalto;
- Accettazione Disciplinare/Lettera di invito;
- Dichiarazione dell'Operatore Economico;
- Dichiarazione Titolare Effettivo;
- Dichiarazione Offerta Economica;

Ritenuta l'offerta congrua e conveniente in relazione al tipo di lavori da eseguire nonché alle attuali condizioni del mercato;

Dato atto inoltre che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) che sarà riportato sui mandati di pagamento emessi è: BC399FDE66 e che il Codice di Progetto (CUP), in conformità a quanto stabilito dalla Legge Nazionale n.3 del 16 gennaio 2003, è C86J26000020004;
- ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, il geom. Pasquale Arcuri, in qualità di R.U.P. dell'intervento in oggetto, tramite consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), ha proceduto alla verifica in merito all'inesistenza delle cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023) come dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 dall'operatore economico in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
- è stato acquisito il Durc_INPS_INPS_49740970, valido dal 04/03/2026 fino al 02/07/2026, che attesta la regolarità contributiva dell'Operatore Economico;

Vista la proposta redatta dal RUP;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Rilevata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo;

Visti:

- il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** la trattativa diretta RDO n. 6413542, il disciplinare/lettera di invito richiamata in premessa e la documentazione ad essa allegata;
3. **di affidare** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 all'operatore economico Viraco Costruzioni P.IVA "03106160793", con sede in Vibo Valentia, in via Milite Ignoto n.40, (VV), i lavori di demolizione del manufatto abusivo, il quale ha offerto un ribasso del 12% sull'importo a base d'asta, per un importo di affidamento pari ad euro 23.421,92 oltre IVA di legge;
4. **di rimodulare** il quadro economico a seguito delle risultanze di affidamento come di seguito:

A.1	Lavori a base d'asta:	€ 25.458,61
A.2	Ribasso (-12%)	- € 3.055,03
A.3	Lavori al netto del ribasso (A.1-A.2)	€ 22.403,58
A.4	Di cui Costo della manodopera (non soggetto a ribasso):	€ 5.303,56
A.5	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 1.018,34
A	Totale al netto del ribasso (A.3+A.5)	€ 23.421,92
B	Imprevisti (3% di A)	€ 794,31
C.1	I.V.A. su imprevisti (22%):	€ 174,75
C.2	I.V.A. sui lavori (22%):	€ 5.152,82
C	Somme a disposizione dell'amministrazione:	€ 5.327,57
	TOTALE COMPLESSIVO:	€ 29.543,80
	Economie	€ 3.727,14-

5. **di dare atto** che la spesa complessiva di euro 29.543,80 trova copertura finanziaria sul capitolo 3233/3 (piano dei conti 2.02.03.06.001) annualità 2026;
6. **di impegnare** con il presente atto a favore dell'operatore economico "Viraco Costruzioni" (P.IVA 03106160793), la somma complessiva di euro 28.574,74 di cui euro 22.403,58 per l'esecuzione dei lavori, euro 1.018,34 per costo della sicurezza ed euro 5.152,82 per IVA di legge, e di impegnare la somma complessiva di euro 969,06 di cui euro 794,31 per imprevisti ed euro 174,75 per IVA di legge, sul capitolo 3233/3 (piano dei conti 2.02.03.06.001) annualità 2026;
7. **di prevedere**, per le somme da liquidare con successivo atto, il seguente cronoprogramma di spesa:

Fase	Data inizio prevista	Data fine Prevista	Spesa Prevista
Esecuzione lavori	15/07/2026	15/08/2026	28.574,74

8. **di dare atto** altresì che:
- il Codice Unico di Progetto dell'intervento è: **C86J26000020004**;
 - il Codice Identificativo di gara CIG, attribuito al presente affidamento, è **BC399FDE66**;
 - il RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 è il Geom. Pasquale Arcuri;
9. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
10. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
11. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 e art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
12. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
13. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
14. **di disporre** ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme nonché all'Albo Pretorio Comunale;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1873 del 30/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 30/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 108 del 30/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	3233	494	1	08	01	2	02	2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	28.574,74

a favore di:

Codice	Fornitore
51716	VIRACO COSTRUZIONI SAS DI MAIUOLO COSIMO& RAFFAELE

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a), del d.lgs n.36 del 2023 dei lavori di demolizione manufatto abusivo. CUP: C86J26000020004. CIG: BC399FDE66

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 01/07/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.